

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1655/2535	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สุธี สมบัติอนันตกร	โจทก์
	นาย มะฤทธิหรือมิตร ทวีนนท์ กับพวก	
		จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตถือเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างให้จำคุกจำเลยเกินห้าปี โจทก์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ตามป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคสอง และข้อห้ามฎีกานี้ใช้บังคับโจทก์ร่วมด้วย เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)ได้นิยามศัพท์คำว่า "โจทก์" ไว้ให้รวมถึงโจทก์ร่วมด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันลักทรัพย์ของนายสุธีผู้เสียหาย และร่วมกันฆ่านางสุวรรณีและนางทองใบ โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและโดยทารุณโหดร้าย เพื่อสะดวกในการกระทำความผิดขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 288, 289, 91, 83, 33

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณาผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้าย, 289(6)(7) เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย บท ให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 แต่อัตราโทษตามบทมาตราทั้งสอง เท่ากัน จึงลงโทษตามมาตรา 340 วรรคท้าย วางโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม คำ รับสารภาพของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลด โทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) คงจำคุกตลอดชีวิต

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามตลอด ชีวิตและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ถือเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่าง ให้จำคุกจำเลยเกินห้าปี โจทก์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสอง ข้อห้ามฎีกาดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ บังคับโจทก์ร่วมด้วย เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(14) ได้นิยามศัพท์คำว่า "โจทก์" ไว้ว่า "หมายความถึงพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ ร่วมกัน" ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการฆ่าผู้ตายโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนหรือเป็นการฆ่าโดยการกระทำทารุณโหดร้ายและทรمان รวมทั้งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะลดโทษให้จำเลยทั้งสามนั้นล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้ง

สิ้น จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ร่วมมาก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ร่วม

(บุญสิน ตูลากัน-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>